

1501675-81.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501675-81.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501675-81.2021.8.26.0617 2021/001015

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON DA SILVA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

GERSON DA SILVA REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 15.12.2021, por volta das 20h20min, na Rua José Duarte Simões, nas proximidades da Escola Municipal Professora Sandra Regina de Almeida, nesta cidade e comarca, trazia consigo, com destinação mercantil e para entrega a consumo de terceiros, 7,35g de cocaína, em 26 pinos plásticos e 10,69g de crack, em 108 pedras, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a lei.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos à fl. 96.

Recebida a denúncia em 11.02.2022 (fls. 97/98), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 118). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos

colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Preliminarmente, registro que, nos termos do art. 144, § 8º, da CR, a guarda municipal, integrante do sistema único de segurança pública (art. 144, caput, da CF e art. 9º, § 10, VII, da Lei n. 13.675/18), possui por função precípua a proteção do patrimônio público.

Esse desenho constitucional, porém, não impede que, tal qual a qualquer do povo, realize prisão em flagrante, ex vi do art. 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO.

(...)

2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão.

4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente).

5. Habeas corpus não conhecido."

(HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015)

Lícita, portanto, a prova obtida.

Hígido o feito, passo a analisar o mérito.

O réu, interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que a droga não foi apreendida em sua posse e não correu ao avistar os guardas, os quais desconhecia. Está sendo acusado por ser morador de rua e possuir antecedentes (arquivo digital).

Os guardas municipais BRUNO AFONSO DA SILVA e RAPHAEL FILIPE LINO, ouvidos em juízo, em depoimentos e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, que é próximo a uma escola, avistaram o acusado, que empreendeu fuga ao notar sua presença. Em abordagem, apreenderam e sua posse a droga ventilada, além do dinheiro (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 120/121 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína, que, como se sabe, é droga.

A versão fornecida pelo réu, além de não convencer, é infirmada pelas seguras e harmônicas palavras dos guardas municipais e prova pericial, que confirmam a existência e autoria delitivas.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes tivessem qualquer interesse em falsamente incriminar o réu.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os guardas para velar pela segurança pública e patrimônio municipal e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos guardas municipais, que, durante patrulhamento, visualizaram o acusado agachado em uma moita, iniciando fuga no sentido contrário ao avistar a viatura, sendo alcançado e apreendido em sua posse, no interior do estojo para óculos que carregava na cintura, expressiva quantidade e variedade de drogas (7,35g de cocaína, em 26 pinos plásticos e 10,69g de crack, em 108 pedras), além de quantia em dinheiro (R\$ 49,00), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, nas imediações de estabelecimento de ensino, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Anoto que os fatos foram corretamente descritos na denúncia, a despeito de não capitulada a causa de aumento, incidindo, na hipótese, o art. 383 do Código de Processo Penal.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0035129-96.2014, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.04.2017 e para a Defesa em 17.04.2017 (fl. 48), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0000376-22.2016, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.06.2018 e para a Defesa em 15.10.2018 (fl. 47), posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega

provimento". (RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (7,35g de cocaína, em 26 pinos plásticos e 10,69g de crack, em 108 pedras).

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Sendo o réu reincidente, majoro suas penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada."

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, III, majoro suas penas de um sexto, perfazendo 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, o unitário no piso.

Anoto que devido à reincidência do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena, ficando as penas supramencionadas definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade da pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, GERSON DA SILVA REIS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III,

ambos da Lei nº 11.343/06, a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA